

1502549-79.2021.8.26.0451

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... não ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada considerando o laudo de exame químico toxicológico, que identificou que no material havia presença de Tetrahydrocannabinol (THC), fls. 24/25. A autoria também é certa.

Na delegacia, durante a lavratura do Termo Circunstanciado, o acusado confessou fazer uso de maconha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº: 55 - SALA 03 -TÉRREO - .

CEP: 13419-100 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3115 - E-mail: piracicabajec@tjsp.jus.br

1502549-79.2021.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502549-79.2021.8.26.0451

Controle:

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu(s):

LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA

Juíza de Direito: Miriana Maria Melhado Lima Maciel

Vistos.

Conforme o Termo Circunstanciado (fls.01/03) e denuncia de fls. 58/59, LEONARDO SANTOS DE ALMEIDA mantinha em depósito e guardava, para consumo pessoal, seis porções de maconha sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. De acordo com o relatado, houve um mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do investigado e, durante as buscas foram encontradas quatro cigarros de maconha parcialmente consumidos e seis porções da mesma. Além disso, o investigado afirmou ser para o seu uso exclusivo e não ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada considerando o laudo de exame químico toxicológico, que identificou que no material havia presença de Tetrahydrocannabinol (THC), fls. 24/25. A autoria também é certa.

Na delegacia, durante a lavratura do Termo Circunstanciado, o acusado confessou fazer uso de maconha há aproximadamente dez anos, assumindo a propriedade da droga para fins de consumo pessoal. Além disso, alegou ter sido preso por tráfico de drogas, em que foi absolvido, fl. 01.

Em juízo, o acusado não foi ouvido, eis que ausente em audiência, sendo nesta oportunidade decretada a revelia. Note-se que não há nos autos nenhuma justificativa para a sua ausência e ainda poderia o acusado comparecer ao fórum para sua participação, de forma presencial.

O policial ouvido informou que algumas semanas antes fizeram um flagrante de tráfico e receberam informações que uma mulher guardava drogas de Leonardo e então em investigação, solicitaram mandado de busca de busca e apreensão na casa de Leonardo. Localizaram na casa de Leonardo as porções de maconha, na forma de cigarro e porções. Ele estava presente, acompanhou as diligências, negou ser traficante, dizendo que as drogas lhe pertenciam e eram somente para uso. Não o conhecia antes dos fatos.

A versão do policial é uníssona e harmoniosa com as demais provas e indícios colhidos, bem como com a confissão pelo acusado.

Outrossim, admite-se a condenação com base também em depoimento de policial que efetuou a diligência quando a versão apresentada é verdadeira e em consonância com os elementos dos autos.

Desta forma, ante as provas colhidas nos autos, comprovada encontra-se a acusação, devendo o acusado ser condenado nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, eis que tinha em depósito drogas para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Passo então a analisar a pena, nos termos do artigo 59 e seguintes do Código Penal. Há motivos para o aumento da pena base, considerando que o acusado já foi processado e condenado pelo uso de drogas, motivo pelo qual fixo a em 05 meses de prestação de serviços à comunidade para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas. Ausentes atenuantes ou agravantes, bem como outras causas modificadoras da pena. Posto isto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, da Lei de Drogas, à pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade.

Faculto ao réu apelar em liberdade ante a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para cumprimento da pena.

Isento de custas e despesas processuais.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Piracicaba, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA